



P U T U S A N
Nomor 8/Pid.Sus/2017/PN Pdp. (Narkotika)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang Panjang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **INDRA SEPTIARMAN panggilan INDRA;**
Tempat lahir : Kayu Tanam;
Umur/tanggal Lahir : 18 Tahun / 7 September 1998;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jorong Pasa Surau Pasa Juha Nagari Guguak
Kecamatan 2 x 11 Kayu Tanam Kabupaten Padang
Pariaman;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Desember 2016 sampai dengan tanggal 7 Januari 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2017 sampai dengan tanggal 27 Januari 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2017 sampai dengan tanggal 14 Februari 2017;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 8 Februari 2017 sampai dengan tanggal 9 Maret 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang sejak tanggal 10 Maret 2017 sampai dengan tanggal 8 Mei 2017;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Neni Oliafitra, S.H., beralamat di Jalan Urip Soemohardjo Nomor 44 Padang Panjang berdasarkan Penetapan Penunjukkan Nomor 3/II/2017/PN Pdp., tanggal 22 Februari 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 8/Pen.Pid/2017/PN Pdp., tanggal 8 Februari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pen.Pid/2017/PN Pdp., tanggal 8 Februari 2017 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2017/PN Pdp. (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pen.Pid/2017/PN Pdp., tanggal 14 Februari 2017 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa INDRA SEPTIARMAN panggilan INDRA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa INDRA SEPTIARMAN panggilan INDRA dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi dengan masa selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) paket kecil Narkotika Gol. I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening berklemp merah yang dimasukkan dalam plastik bening ukuran sedang warna bening dan diberi segel;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok merek Sampoerna Mild ukuran besar;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok merek Sampoerna Mild ukuran kecil;
 - 1 (satu) buah kaca pirek yang berisi kertas timah;
 - 1 (satu) helai celana boxer merek Clink Tian warna ungu;
 - 1 (satu) helai celana jeans panjang merek Pevel Premium warna biru dongker;
 - 1 (satu) unit Handphone merek I-cherry warna merah hitam;Dirampas untuk dimusnahkan.
- Terhadap uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 4 (empat) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) maka:
 1. Sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) - uang hasil penjualan shabu;
Dirampas untuk negara;
 2. Sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) - uang milik Terdakwa pribadi yang berasal dari upah bekerja dengan ayahnya;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2017/PN Pdp. (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo wana hitam silver Nopol BA 3147 FM beserta kunci kontak;

Dikembalikan kepada saksi Ronald Aritonang selaku pemilik yang sah;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman dengan alasan karena Terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **INDRA SEPTIARMAN PGL INDRA** pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016 sekitar Pukul 12.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2016, bertempat di Jorong Air Mancur Nagari Singgalang Kec. X Koto Kab. Tanah Datar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang atau Pengadilan Negeri Padang Panjang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*. Perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2016 sekitar Pukul 08.30 Wib terdakwa bertemu dengan Sdr. Pandi (Dalam Daftar Pencarian Orang) di Simpang Jagung Kab. Padang Pariaman dimana Sdr. Pandi menawarkan kepada terdakwa untuk membantu menjualkan Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis shabu dan terdakwa pun menyetujuinya lalu terdakwa pun menerima shabu sebanyak 7 (tujuh) paket kecil yang nantinya akan dijualkannya. Setelah itu terdakwa langsung pulang ke rumah lalu menyimpan shabu tersebut dengan cara menimbunnya di samping rumah terdakwa;

Pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2016 sekitar Pukul 13.30 Wib terdakwa pergi mengambil shabu sebanyak 7 (tujuh) paket kecil yang ditimbun

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2017/PN Pdp. (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut lalu terdakwa pergi ke Pasar Kayu Tanam dimana ianya bertemu dengan Sdr. Cuik (Dalam Daftar Pencarian Orang) lalu terdakwa menawarkan atau menjual 1 (satu) paket kecil Shabu kepada Sdr. Cuik seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun karena uang Sdr. Cuik tidak mencukupi untuk membayar shabu tersebut maka Sdr. Cuik memberikan 1 (satu) unit Handphone merk Blackberry type Gemini warna putih (dalam Daftar Pencarian Barang) kepada terdakwa sebagai ganti uang pembayaran dan setelah itu terdakwa pulang kembali kerumahnya. Sore harinya sekitar Pukul 17.30 Wib terdakwa menggunakan atau memakai sendiri shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil untuk dirinya. dan selesai menggunakan shabu tersebut terdakwa pergi ke rumah temannya yang bernama Sdr. BONAR (Dalam Daftar Pencarian Orang) di Jorong Pasar Galombang Kec. 2 X 11 Kayu Tanam Kab. Padang Pariaman dan sekitar Pukul 20.30 Wib barulah terdakwa pulang kembali kerumahnya;

Pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016 sekitar Pukul 08.00 Wib terdakwa pergi ke lokasi pemandian yang berada di Jorong Air Mancur Nagari Singgalang Kab. Tanah Datar dan di sana terdakwa bertemu dengan Sdr. Aciak (Dalam Daftar Pencarian Orang) dimana Sdr. Aciak bertanya kepada terdakwa apakah terdakwa ada uang lalu terdakwa jawab bahwa terdakwa sedang tidak memiliki uang lalu terdakwa menawarkan shabu kepada Sdr. Aciak sehingga Sdr. Aciak pun membeli 1 (satu) paket kecil shabu seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) akan tetapi Sdr. Aciak baru membayarnya sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan atas sisanya sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) Sdr. Aciak berjanji akan melunasinya pada siang hari kemudian setelah itu terdakwa pergi ke rumah Sdr. Bonar (Dalam Daftar Pencarian Orang). Sekitar Pukul 10.30 Wib ketika terdakwa masih berada di rumah Sdr. Bonar terdakwa menerima panggilan telpon dari Sdr. Aciak dimana Sdr. Aciak kembali memesan 2 (dua) paket kecil shabu kepada terdakwa. Berselang tidak lama kemudian sekitar Pukul 10.45 Wib terdakwa ditelpon lagi oleh Sdr. Aciak dan menyuruh terdakwa untuk mengantarkan 2 (dua) paket kecil shabu yang dipesannya tersebut ke lokasi pemandian di Jorong Air Mancur Nagari Singgalang Kab. Tanah Datar. Selesai menerima panggilan telpon tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam silver tanpa nomor polisi terdakwa langsung berangkat menuju lokasi pemandian dimaksud dan pada saat terdakwa dalam perjalanan tepatnya di Jalan Raya Padang - Padang Panjang di Jorong Air Mancur Nagari Singgalang Kec. X Koto Kab. Tanah Datar tiba-tiba terdakwa dicegat atau diberhentikan oleh petugas kepolisian dari Satuan Reserse

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2017/PN Pdp. (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkoba Polres Padang Panjang lalu ketika dicegat terdakwa langsung menjatuhkan 1 (satu) buah Kotak Rokok merek Sampoerna Mild ukuran besar yang diselipkan 2 (dua) paket kecil shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening berklek merah dimana sebelumnya petugas sekitar Pukul 12.00 Wib pada hari yang sama telah memperoleh informasi yang diterima dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang membawa Narkotika Gol. I Bukan Tanaman jenis shabu dengan mengendarai sepeda motor merek Honda Revo warna hitam silver tanpa nomor polisi dari arah Padang menuju Padang Panjang maka setelah menangkap informasi tersebut petugas langsung melakukan pencarian menuju sekitaran lokasi dimaksud. Selanjutnya setelah terdakwa berhasil diamankan petugas langsung menginterogasi terdakwa dengan menanyakan posisi Narkotika Gol. I jenis shabu yang ada pada terdakwa kemudian terdakwa menunjukkan shabu yang telah dijatuhkannya tersebut yang terletak di atas tanah di samping terdakwa diamankan. Selanjutnya dengan disaksikan oleh warga setempat petugas kemudian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Sampoerna Mild ukuran kecil yang berisikan 2 (dua) paket kecil Narkotika Gol. I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening berklek merah dan 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan kertas timah yang diselipkan di dalam celana boxer merek Clink Tian warna ungu yang dipakai terdakwa yang ketika diinterogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti shabu tersebut adalah shabu yang diperolehnya dari Sdr. Cuik untuk terdakwa jualkan. Selain itu bersama terdakwa juga diamankan 1 (satu) unit handphone merek I-Cherry warna merah kombinasi hitam dan uang tunai sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 4 (empat) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Oleh karena terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal menjual atau menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman maka terdakwa bersama barang bukti diamankan petugas untuk proses lebih lanjut;

Berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: 16.083.99.20.05.0531.K tanggal 23 Desember 2016 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang - Badan POM RI telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang telah disisihkan sebanyak/seberat 0,3 (nol koma tiga) gram bruto berbentuk kristal putih diduga narkotika jenis shabu (*metamfetamina*) milik terdakwa INDRA SEPTIARMAN PGL INDRA menyatakan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa tersebut adalah Benar Positif

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2017/PN Pdp. (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamin yang merupakan jenis narkotika yang terdaftar dalam Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Permenkes RI No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. Selanjutnya sehubungan dengan jumlah atau berat barang bukti dimaksud maka berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (Penimbangan) Nomor: 79/023402/2016 tanggal 20 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Pegadaian Cabang Padang Panjang telah melakukan penimbangan atas barang bukti atas nama terdakwa INDRA SEPTIARMAN PGL INDRA yakni berupa 4 (empat) paket kecil Narkotika Gol. I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening berklek merah dengan total keseluruhan seberat 1,2 (satu koma dua gram – berat ditimbang beserta bungkus masing-masing);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa INDRA SEPTIARMAN PGL INDRA pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016 sekitar Pukul 12.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2016, bertempat di Jorong Air Mancur Nagari Singgalang Kec. X Koto Kab. Tanah Datar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang atau Pengadilan Negeri Padang Panjang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*. Perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2016 sekitar Pukul 08.30 Wib terdakwa bertemu dengan Sdr. Pandi (Dalam Daftar Pencarian Orang) di Simpang Jagung Kab. Padang Pariaman dimana Sdr. Pandi menawarkan kepada terdakwa untuk membantu menjualkan Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis shabu dan terdakwa pun menyetujuinya lalu terdakwa pun menerima shabu sebanyak 7 (tujuh) paket kecil yang nantinya akan dijualkannya. Setelah itu terdakwa langsung pulang ke rumah lalu menyimpan shabu tersebut dengan cara menimbunnya di samping rumah terdakwa;

Pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2016 sekitar Pukul 13.30 Wib terdakwa pergi mengambil shabu sebanyak 7 (tujuh) paket kecil yang ditimbun tersebut lalu terdakwa pergi ke Pasar Kayu Tanam dimana ianya bertemu dengan Sdr. Cuik (Dalam Daftar Pencarian Orang) lalu terdakwa menawarkan

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2017/PN Pdp. (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menjual 1 (satu) paket kecil Shabu kepada Sdr. Cuik seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun karena uang Sdr. Cuik tidak mencukupi untuk membayar shabu tersebut maka Sdr. Cuik memberikan 1 (satu) unit Handphone merk Blackberry type Gemini warna putih (dalam Daftar Pencarian Barang) kepada terdakwa sebagai ganti uang pembayaran dan setelah itu terdakwa pulang kembali kerumahnya. Sore harinya sekitar Pukul 17.30 Wib terdakwa menggunakan atau memakai sendiri shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil untuk dirinya dan selesai menggunakan shabu tersebut terdakwa pergi ke rumah temannya yang bernama Sdr. BONAR (Dalam Daftar Pencarian Orang) di Jorong Pasar Galombang Kec. 2 X 11 Kayu Tanam Kab. Padang Pariaman dan sekitar Pukul 20.30 Wib barulah terdakwa pulang kembali kerumahnya;

Pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016 sekitar Pukul 08.00 Wib terdakwa pergi ke lokasi pemandian yang berada di Jorong Air Mancur Nagari Singgalang Kab. Tanah Datar dan di sana terdakwa bertemu dengan Sdr. Aciak (Dalam Daftar Pencarian Orang) dimana Sdr. Aciak bertanya kepada terdakwa apakah terdakwa ada uang lalu terdakwa jawab bahwa terdakwa sedang tidak memiliki uang lalu terdakwa menawarkan shabu kepada Sdr. Aciak sehingga Sdr. Aciak pun membeli 1 (satu) paket kecil shabu seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) akan tetapi Sdr. Aciak baru membayarnya sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan atas sisanya sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) Sdr. Aciak berjanji akan melunasinya pada siang hari kemudian setelah itu terdakwa pergi ke rumah Sdr. Bonar (Dalam Daftar Pencarian Orang). Sekitar Pukul 10.30 Wib ketika terdakwa masih berada di rumah Sdr. Bonar terdakwa menerima panggilan telpon dari Sdr. Aciak dimana Sdr. Aciak kembali memesan 2 (dua) paket kecil shabu kepada terdakwa. Berselang tidak lama kemudian sekitar Pukul 10.45 Wib terdakwa ditelpon lagi oleh Sdr. Aciak dan menyuruh terdakwa untuk mengantarkan 2 (dua) paket kecil shabu yang dipesannya tersebut ke lokasi pemandian di Jorong Air Mancur Nagari Singgalang Kab. Tanah Datar. Selesai menerima panggilan telpon tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam silver tanpa nomor polisi terdakwa langsung berangkat menuju lokasi pemandian dimaksud dan pada saat terdakwa dalam perjalanan tepatnya di Jalan Raya Padang - Padang Panjang di Jorong Air Mancur Nagari Singgalang Kec. X Koto Kab. Tanah Datar tiba-tiba terdakwa dicegat atau diberhentikan oleh petugas kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Padang Panjang lalu ketika dicegat terdakwa langsung menjatuhkan 1 (satu) buah Kotak Rokok merek Sampoerna Mild ukuran besar

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2017/PN Pdp. (Narkotika)



yang diselipkan 2 (dua) paket kecil shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening berklek merah dimana sebelumnya petugas sekitar Pukul 12.00 Wib pada hari yang sama telah memperoleh informasi yang diterima dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang membawa Narkotika Gol. I Bukan Tanaman jenis shabu dengan mengendarai sepeda motor merek Honda Revo warna hitam silver tanpa nomor polisi dari arah Padang menuju Padang Panjang maka setelah mencapat informasi tersebut petugas langsung melakukan pencarian menuju sekitaran lokasi dimaksud. Selanjutnya setelah terdakwa berhasil diamankan petugas langsung menginterogasi terdakwa dengan menanyakan posisi Narkotika Gol. I jenis shabu yang ada pada terdakwa kemudian terdakwa menunjukkan shabu yang telah dijatuhkannya tersebut yang terletak di atas tanah di samping terdakwa diamankan. Selanjutnya dengan disaksikan oleh warga setempat petugas kemudian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Sampoerna Mild ukuran kecil yang berisikan 2 (dua) paket kecil Narkotika Gol. I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening berklek merah dan 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan kertas timah yang diselipkan di dalam celana boxer merek Clink Tian warna ungu yang dipakai terdakwa yang ketika diinterogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti shabu tersebut adalah shabu yang diperolehnya dari Sdr. Cuik untuk terdakwa jualkan. Selain itu bersama terdakwa juga diamankan 1 (satu) unit handphone merek I-Cherry warna merah kombinasi hitam dan uang tunai sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 4 (empat) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Oleh karena terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman maka terdakwa bersama barang bukti diamankan petugas untuk proses lebih lanjut;

Berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: 16.083.99.20.05.0531.K tanggal 23 Desember 2016 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang - Badan POM RI telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang telah disisihkan sebanyak/seberat 0,3 (nol koma tiga) gram bruto berbentuk kristal putih diduga narkotika jenis shabu (*metamfetamina*) milik terdakwa INDRA SEPTIARMAN PGL INDRA menyatakan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa tersebut adalah Benar Positif Metamfetamin yang merupakan jenis narkotika yang terdaftar dalam Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 UU No. 35 Tahun 2009 tentang

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2017/PN Pdp. (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jo. Permenkes RI No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. Selanjutnya sehubungan dengan jumlah atau berat barang bukti dimaksud maka berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (Penimbangan) Nomor: 79/023402/2016 tanggal 20 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Pegadaian Cabang Padang Panjang telah melakukan penimbangan atas barang bukti atas nama terdakwa INDRA SEPTIARMAN PGL INDRA yakni berupa 4 (empat) paket kecil Narkotika Gol. I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening berklemp merah dengan total keseluruhan seberat 1,2 (satu koma dua gram – berat ditimbang beserta bungkus masing-masing);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Ferry Syahril** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga telah membawa Narkotika Golongan I jenis sabu pada Senin tanggal 19 Desember 2016 sekitar pukul 12.30 WIB bertempat di Jorong Air Mancur Nagari Singgalang Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa Saksi mengetahui penangkapan tersebut adalah ketika itu Saksi sedang menjadi penumpang travel dari Batusangkar menuju Padang lalu sekitar pukul 12.30 WIB Saksi lewat di lokasi pemandian di Jorong Air Mancur Nagari Singgalang Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar, Saksi melihat ada kerumunan orang lalu Saksi pun keluar dari mobil travel lalu pergi ke kerumunan tersebut dimana sedang terjadi penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa ketika sudah berada di lokasi penangkapan Saksi melihat ada beberapa orang petugas kepolisian sedang mengamankan Terdakwa kemudian Saksi pun diminta petugas untuk menyaksikan pemeriksaan dan penggeledahan Terdakwa;
- Bahwa ketika petugas melakukan penggeledahan Saksi melihat petugas menemukan 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna Mild ukuran

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2017/PN Pdp. (Narkotika)



besar yang terselip 2 (dua) paket kecil shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening berklek merah terletak di atas tanah dekat Terdakwa berdiri, juga ditemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Sampoerna Mild ukuran kecil yang berisikan 2 (dua) paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening berklek merah dan 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan kertas timah yang diselipkan di dalam celana boxer merek Clink Tian warna ungu yang dipakai Terdakwa serta ada sejumlah uang yang tidak Saksi ketahui berapa jumlahnya;

- Bahwa ketika penangkapan Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin dari pihak yang berwenang dalam hal membawa Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi **Feby Kusuma Putra** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dalam perkara ini adalah selaku anggota Polri yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga membawa Narkotika Golongan I jenis sabu secara tanpa hak dan melawan hukum;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut pada Senin tanggal 19 Desember 2016 sekitar pukul 12.30 WIB bertempat di Jorong Air Mancur Nagari Singgalang Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula dari informasi yang diterima dari masyarakat pada saat sebelum penangkapan sekitar pukul 12.00 WIB bahwa ada orang yang diduga sedang membawa Narkotika Golongan I jenis sabu dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo warna hitam silver tanpa nomor polisi di sekitar jalan lokasi pemandian di Jalan Raya Padang-Padang Panjang di Jorong Air Mancur Nagari Singgalang Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa kemudian Saksi bersama petugas yang lain dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil langsung bergerak melakukan pengintaian dan penyisiran ke sekitar lokasi yang dimaksud;
- Bahwa ketika Saksi berhenti di sekitar jalan lokasi pemandian di Jalan Raya Padang-Padang Panjang di Jorong Air Mancur Nagari, Saksi dan petugas lain melihat ada seseorang yakni Terdakwa akan melewati jalan

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2017/PN Pdp. (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam silver tanpa nomor polisi maka disaat bersamaan petugas langsung mencegat dan memberhentikan Terdakwa lalu mengamankan Terdakwa bersama sepeda motornya ke pinggir jalan raya;

- Bahwa pada saat Terdakwa akan berhenti ke tepi jalan raya petugas melihat Terdakwa menjatuhkan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild ukuran besar yang semula berada di tangan kirinya;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil diamankan, petugas menginterogasi Terdakwa dengan menanyakan keberadaan Narkotika Golongan I jenis sabu yang ada pada Terdakwa, kemudian Terdakwa menunjukkan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild ukuran besar yang rupanya berisi 2 (dua) paket kecil shabu yang telah dijatuhkannya tersebut yang terletak di atas tanah di samping Terdakwa diamankan;
- Bahwa kemudian dengan disaksikan oleh warga setempat petugas kemudian melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Sampoerna Mild ukuran kecil yang berisikan 2 (dua) paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening berklem merah dan 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan kertas timah yang diselipkan di dalam celana boxer merek Clink Tian warna ungu yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut diperoleh dari Pandi yang awalnya berjumlah 7 (tujuh) paket kecil untuk Terdakwa bantu jualkan, dan Terdakwa telah berhasil menjual 2 (dua) paket kecil, dan 1 (satu) paket kecil Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh apabila 7 (tujuh) paket kecil yang diberikan oleh Pandi terjual semua, adalah Terdakwa akan mendapatkan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari Pandi dan Terdakwa diberi 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu untuk dipakai;
- Bahwa di saat penangkapan juga diamankan 1 (satu) unit handphone merek I-Cherry warna merah kombinasi hitam dan uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 4 (empat) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin dari pihak yang berwenang dalam hal membawa Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2017/PN Pdp. (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi **Nofri Mulyadi** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dalam perkara ini adalah selaku anggota Polri yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga membawa Narkotika Golongan I jenis sabu secara tanpa hak dan melawan hukum;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut pada Senin tanggal 19 Desember 2016 sekitar pukul 12.30 WIB bertempat di Jorong Air Mancur Nagari Singgalang Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula dari informasi yang diterima dari masyarakat pada saat sebelum penangkapan sekitar pukul 12.00 WIB bahwa ada orang yang diduga sedang membawa Narkotika Golongan I jenis sabu dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo warna hitam silver tanpa nomor polisi di sekitar jalan lokasi pemandian di Jalan Raya Padang-Padang Panjang di Jorong Air Mancur Nagari Singgalang Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa kemudian Saksi bersama petugas yang lain dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil langsung bergerak melakukan pengintaian dan penyisiran ke sekitar lokasi yang dimaksud;
- Bahwa ketika Saksi berhenti di sekitar jalan lokasi pemandian di Jalan Raya Padang-Padang Panjang di Jorong Air Mancur Nagari, Saksi dan petugas lain melihat ada seseorang yakni Terdakwa akan melewati jalan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam silver tanpa nomor polisi maka disaat bersamaan petugas langsung mencegat dan memberhentikan Terdakwa lalu mengamankan Terdakwa bersama sepeda motornya ke pinggir jalan raya;
- Bahwa pada saat Terdakwa akan berhenti ke tepi jalan raya petugas melihat Terdakwa menjatuhkan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild ukuran besar yang semula berada di tangan kirinya;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil diamankan, petugas menginterogasi Terdakwa dengan menanyakan keberadaan Narkotika Golongan I jenis sabu yang ada pada Terdakwa, kemudian Terdakwa menunjukkan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild ukuran besar yang rupanya berisi 2

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2017/PN Pdp. (Narkotika)



(dua) paket kecil sabu yang telah dijatuhkannya tersebut yang terletak di atas tanah di samping Terdakwa diamankan;

- Bahwa kemudian dengan disaksikan oleh warga setempat petugas kemudian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Sampoerna Mild ukuran kecil yang berisikan 2 (dua) paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening berklek merah dan 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan kertas timah yang diselipkan di dalam celana boxer merek Clink Tian warna ungu yang dipakai Terdakwa;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut diperoleh dari Pandi yang awalnya berjumlah 7 (tujuh) paket kecil untuk Terdakwa bantu jualkan, dan Terdakwa telah berhasil menjual 2 (dua) paket kecil, dan 1 (satu) paket kecil Terdakwa gunakan sendiri;
 - Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh apabila 7 (tujuh) paket kecil yang diberikan oleh Pandi terjual semua, adalah Terdakwa akan mendapatkan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari Pandi dan Terdakwa diberi 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu untuk dipakai;
 - Bahwa di saat penangkapan juga diamankan 1 (satu) unit handphone merek I-Cherry warna merah kombinasi hitam dan uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 4 (empat) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin dari pihak yang berwenang dalam hal membawa Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;
4. Saksi **Ronald Aritonang** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
 - Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan Saksi selaku pemilik kendaraan sepeda motor Honda Revo warna hitam silver tanpa nomor polisi yang dipakai oleh Terdakwa ketika membawa Narkotika Golongan I jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi caranya sepeda motor milik Saksi dipakai oleh Terdakwa yakni sepeda motor milik Saksi tersebut dipakai oleh adik Saksi bernama Bonar yang tinggal di Kayu Tanam;
- Bahwa dari pengakuan adik Saksi bernama Bonar pada hari penangkapan Terdakwa yaitu hari Senin tanggal 19 Desember 2016 Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016 pada sore harinya Saksi ditelepon oleh Bonar bahwa sepeda motor milik Saksi disita oleh pihak yang berwajib;
- Bahwa di persidangan Saksi mengajukan bukti kepemilikan berupa fotokopi BPKB dan STNK;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2016 sekitar pukul 08.30 WIB Terdakwa memperoleh 7 (tujuh) paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu dari Pandi (DPO) di Simpang Jagung Kabupaten Padang Pariaman untuk Terdakwa bantu jualkan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016 sekitar pukul 08.00 WIB, Terdakwa pergi ke lokasi pemandian yang berada di Jorong Air Mancur Nagari Singgalang Kabupaten Tanah Datar dan berjumpa Aciak (DPO) lalu Terdakwa menawarkan dan menjual sabu kepada Aciak sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), namun Aciak baru membayarnya Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) akan dibayar kemudian;
- Bahwa setelah itu Terdakwa pergi ke rumah teman bernama Bonar (DPO) lalu sekitar pukul 10.30 WIB Terdakwa menerima telepon dari Aciak dimana ianya memesan lagi 2 (dua) paket kecil sabu dari Terdakwa dan menyuruh Terdakwa mengantarkan 2 (dua) paket kecil sabu pesanan ke lokasi pemandian di Jorong Air Mancur Nagari Singgalang Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa kemudian selesai menerima telepon, Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam silver tanpa nomor polisi dari Bonar lalu Terdakwa langsung berangkat menuju lokasi pemandian dimaksud;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2017/PN Pdp. (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa disaat Terdakwa telah berada di sekitar lokasi Jalan Raya Padang-Padang Panjang di Jorong Air Mancur Nagari Singgalang Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar yakni ketika Terdakwa akan menjumpai Aciak tiba-tiba Terdakwa diberhentikan oleh petugas kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Padang Panjang lalu ketika dicegat Terdakwa langsung menjatuhkan 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna Mild ukuran besar yang terselip 2 (dua) paket kecil sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening berklek merah yang semula berada dalam pegangan tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa diamankan petugas ke tepi jalan lalu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna Mild ukuran besar yang terselip 2 (dua) paket kecil sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening berklek merah yang terletak di atas tanah dekat Terdakwa berdiri lalu barang bukti lainnya ditemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Sampoerna Mild ukuran kecil yang berisikan 2 (dua) paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening berklek merah dan 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan kertas timah yang diselipkan di dalam celana boxer merek Clink Tian warna ungu yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh apabila 7 (tujuh) paket kecil yang diberikan oleh Pandi terjual semua, adalah Terdakwa akan mendapatkan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari Pandi dan Terdakwa diberi 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu untuk dipakai;
- Bahwa petugas juga mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam silver tanpa nopol, 1 (satu) unit handphone merek I-Cherry warna merah kombinasi hitam, dan uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 4 (empat) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam silver tanpa nopol bukan milik Terdakwa melainkan Terdakwa pinjam kepada teman Terdakwa bernama Bonar dimana setahu Terdakwa sepeda motor tersebut adalah kepunyaan dari kakak Bonar;
- Bahwa mengenai uang total sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), uang yang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan sabu sedangkan sisanya yang sejumlah Rp150.000,00

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2017/PN Pdp. (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang milik Terdakwa yang berasal dari upah bekerja dengan ayah Terdakwa;

- Bahwa dari jumlah 7 (tujuh) paket kecil sabu tersebut kemudian sebanyak 1 (satu) paket dijual kepada Cuik (DPO) di Pasar Kayu Tanam seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) namun karena uang Cuik tidak mencukupi maka Cuik memberikan 1 (satu) unit handphone merek Blackberry tipe Gemini warna putih (DPB) kepada Terdakwa sebagai ganti uang pembayaran sabu, sebanyak 1 (satu) paket kecil Terdakwa gunakan sendiri dirumah pada sore harinya sekitar pukul 17.30 WIB sedangkan untuk 2 (dua) paket kecil sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening berklemp merah yang terselip di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna Mild ukuran besar di dapat pada waktu penangkapan Terdakwa yang dibuang oleh Terdakwa ke tanah dan 2 (dua) paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening berklemp merah dan 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan kertas timah yang diselipkan di dalam celana boxer merek Clink Tian warna ungu yang dipakai Terdakwa pada saat di tangkap oleh Polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal membawa Narkotika Golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan dan membacakan bukti surat sebagai berikut:

- 1) Laporan Pengujian Nomor: 16.083.99.20.05.0531.K tanggal 23 Desember 2016 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang - Badan POM RI telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang telah disisihkan sebanyak/seberat 0,3 (nol koma tiga) gram bruto berbentuk kristal putih diduga narkotika jenis shabu (*metamfetamina*) milik terdakwa INDRA SEPTIARMAN PGL INDRA menyatakan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa tersebut adalah Benar Positif Metamfetamin yang merupakan jenis narkotika yang terdaftar dalam Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Permenkes RI No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
- 2) Berita Acara Pemeriksaan (Penimbangan) Nomor: 79/023402/2016 tanggal 20 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Pegadaian Cabang Padang Panjang telah melakukan penimbangan atas barang bukti atas nama terdakwa INDRA SEPTIARMAN PGL INDRA yakni berupa 4 (empat) paket kecil Narkotika Gol. I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2017/PN Pdp. (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening berklem merah dengan total keseluruhan seberat 1,2 (satu koma dua gram – berat ditimbang beserta bungkus);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening berklem merah yang dimasukkan dalam plastik bening ukuran sedang warna bening dan diberi segel;
- 1 (satu) buah bungkus rokok merek Sampoerna Mild ukuran besar;
- 1 (satu) buah bungkus rokok merek Sampoerna Mild ukuran kecil;
- 1 (satu) buah kaca pirek yang berisi kertas timah;
- 1 (satu) helai celana boxer merek Clink Tian warna ungu;
- 1 (satu) helai celana jeans panjang merek Pevel Premium warna biru dongker;
- 1 (satu) unit handphone merek I-cherry warna merah hitam;
- Uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 4 (empat) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam silver Nopol BA 3147 FM beserta kunci kontak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2016 sekitar pukul 08.30 WIB, Terdakwa memperoleh 7 (tujuh) paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu dari Pandi (DPO) di Simpang Jagung Kabupaten Padang Pariaman untuk Terdakwa bantu jualkan dimana apabila Terdakwa berhasil menjualkan semua 7 (tujuh) paket kecil yang diberikan oleh Pandi, maka Terdakwa akan mendapatkan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari Pandi dan Terdakwa diberi 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu untuk dipakai;
- Bahwa sebelumnya 1 (satu) paket kecil sabu telah Terdakwa jual kepada Cuik (DPO) di Pasar Kayu Tanam seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) namun karena uang Cuik tidak mencukupi maka Cuik memberikan 1 (satu) unit handphone merek Blackberry tipe Gemini warna putih (DPB) kepada Terdakwa sebagai ganti uang pembayaran sabu, dan sebanyak 1 (satu) paket kecil Terdakwa gunakan sendiri dirumah Terdakwa pada sore harinya sekitar Pukul 17.30 WIB;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2017/PN Pdp. (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa besoknya pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016 sekitar pukul 08.00 WIB, Terdakwa pergi ke lokasi pemandian yang berada di Jorong Air Mancur Nagari Singgalang Kabupaten Tanah Datar dan berjumpa Aciak (DPO) lalu Terdakwa mencoba menawarkan 1 (satu) paket kecil sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Aciak namun Aciak baru membayarnya sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) akan dibayar kemudian, dan selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah temannya yang bernama Bonar;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 10.30 WIB pada hari yang sama, Terdakwa menerima telepon dari Aciak yang memesan lagi 2 (dua) paket kecil sabu dari Terdakwa dan menyuruh Terdakwa mengantarkannya ke lokasi pemandian di Jorong Air Mancur Nagari Singgalang Kabupaten Tanah Datar, dan kemudian dengan meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam silver tanpa nomor polisi milik saksi Ronald Aritonang kepada Bonar yang mana saksi Ronald Aritonang merupakan kakak dari Bonar, lalu Terdakwa berangkat menuju lokasi pemandian dimaksud dimana disaat Terdakwa telah berada di sekitar lokasi Jalan Raya Padang-Padang Panjang di Jorong Air Mancur Nagari Singgalang Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar yakni ketika Terdakwa akan menjumpai Aciak tiba-tiba Terdakwa diberhentikan oleh petugas kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Padang Panjang dan Terdakwa pun diamankan;
- Bahwa dari jumlah 7 (tujuh) paket kecil sabu tersebut kemudian sebanyak 1 (satu) paket dijual kepada Cuik (DPO) di Pasar Kayu Tanam seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) namun karena uang Cuik tidak mencukupi maka Cuik memberikan 1 (satu) unit handphone merek Blackberry tipe Gemini warna putih (DPB) kepada Terdakwa sebagai ganti uang pembayaran sabu, sebanyak 1 (satu) paket kecil Terdakwa gunakan sendiri dirumah pada sore harinya sekitar pukul 17.30 WIB sedangkan untuk 2 (dua) paket kecil sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening berklek merah yang terselip di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna Mild ukuran besar di dapat pada waktu penangkapan Terdakwa yang dibuang oleh Terdakwa ke tanah dan 2 (dua) paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening berklek merah dan 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan kertas timah yang diselipkan di dalam celana boxer merek Clink Tian warna ungu yang dipakai Terdakwa pada saat ditangkap oleh polisi;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2017/PN Pdp. (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang dalam hal membawa Narkotika Golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah identik dengan “barangsiapa” yang merupakan subjek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan dari keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu terdakwa Indra Septiarman panggilan Indra yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, ternyata Terdakwa membenarkan bahwa ia adalah Indra Septiarman panggilan Indra sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingganya tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas maka menurut Majelis Hakim, unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2017/PN Pdp. (Narkotika)



Menimbang bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut di atas maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang bahwa pengertian "tanpa hak" adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pengertian "melawan hukum" adalah bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan ijin penggunaan Narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya;

Menimbang bahwa untuk menentukan apakah unsur ini terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, sangat tergantung dari terbukti atau tidaknya unsur pokok (*bestandeel delict*) dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga sebelum Majelis menyatakan unsur ini terpenuhi dan terbukti, maka Majelis akan mempertimbangkan unsur pokok (*bestandeel delict*) tersebut sebagai mana pertimbangan di bawah ini;

Ad. 3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya apabila terpenuhi salah satu dari rumusan unsur, maka unsur tersebut dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, dan dapat menyebabkan ketergantungan sebagaimana terlampir dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pengertian jual beli menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah persetujuan saling mengikat antara penjual dan pembeli. Penjual yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga yang dijual;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur "menerima" menurut Majelis Hakim adalah mendapatkan sesuatu oleh karena penyerahan yang dilakukan oleh pihak lain;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2017/PN Pdp. (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “perantara” (in casu dalam jual beli) adalah penghubung antara satu pihak dengan pihak yang lain untuk mewujudkan adanya suatu hubungan jual beli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “menukar” menurut Majelis Hakim adalah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang untuk mengganti sesuatu barang pada pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyerahkan menurut pendapat Majelis Hakim adalah memberikan sesuatu barang kepada orang lain oleh karena suatu sebab, seperti jual beli, tukar menukar, sewa menyewa, pinjam meminjam, hibah, dan lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2016 sekitar pukul 08.30 WIB, Terdakwa memperoleh 7 (tujuh) paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu dari Pandi (DPO) di Simpang Jagung Kabupaten Padang Pariaman untuk Terdakwa bantu jalkan dimana apabila Terdakwa berhasil menjualkan semua 7 (tujuh) paket kecil yang diberikan oleh Pandi, maka Terdakwa akan mendapatkan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari Pandi (DPO) dan Terdakwa diberi 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu untuk dipakai;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa telah menjual 1 (satu) paket kecil sabu-sabu kepada Cuik (DPO) di Pasar Kayu Tanam seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) namun karena uang Cuik tidak mencukupi maka Cuik memberikan 1 (satu) unit handphone merek Blackberry tipe Gemini warna putih (DPB) kepada Terdakwa sebagai ganti uang pembayaran sabu, dan sebanyak 1 (satu) paket kecil Terdakwa gunakan sendiri dirumah Terdakwa pada sore harinya sekitar Pukul 17.30 WIB;

Menimbang, bahwa besoknya pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016 sekitar pukul 08.00 WIB, Terdakwa pergi ke lokasi pemandian yang berada di Jorong Air Mancur Nagari Singgalang Kabupaten Tanah Datar dan berjumpa dengan Aciak (DPO) lalu Terdakwa mencoba menawarkan sabu yang di dapat dari Pandi (DPO) sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Aciak namun Aciak baru membayarnya sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) akan dibayar kemudian, dan selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah temannya yang bernama Bonar;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar pukul 10.30 WIB pada hari yang sama, Terdakwa menerima telepon dari Aciak yang memesan lagi 2 (dua) paket

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2017/PN Pdp. (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil sabu dari Terdakwa dan menyuruh Terdakwa mengantarkannya ke lokasi pemandian di Jorong Air Mancur Nagari Singgalang Kabupaten Tanah Datar, dan kemudian dengan meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam silver tanpa nomor polisi milik saksi Ronald Aritonang kepada Bonar yang mana saksi Ronald Aritonang merupakan kakak dari Bonar, lalu Terdakwa berangkat menuju lokasi pemandian dimaksud dimana disaat Terdakwa telah berada di sekitar lokasi Jalan Raya Padang-Padang Panjang di Jorong Air Mancur Nagari Singgalang Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar yakni ketika Terdakwa akan menjumpai Aciak tiba-tiba Terdakwa diberhentikan oleh petugas kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Padang Panjang dengan dan Terdakwa pun diamankan;

Menimbang, bahwa pada waktu Terdakwa diamankan oleh petugas dari Satuan Reserse Narkoba Polres Padang Panjang dan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa di temukan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening berklek merah yang terselip di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna Mild ukuran besar yang terletak dekat Terdakwa berdiri dan 2 (dua) paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening berklek merah dan 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan kertas timah yang diselipkan di dalam celana boxer merek Clink Tian warna ungu yang digunakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat ditangkap tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang dalam hal membawa Narkotika Golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Terdakwa Indra Septiarman panggilan Indra telah terbukti sudah menjadi perantara dalam jual beli sabu-sabu dari Pandi (DPO) sebanyak 7 (tujuh) paket kecil, dimana jika Terdakwa berhasil membantu Pandi (DPO) untuk menjual sabu tersebut, Terdakwa mendapatkan upah berupa uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian secara tanpa hak dan tanpa izin dari pihak yang berwenang untuk itu telah Terdakwa ambil dari Pandi (DPO) dan diserahkan kepada pembelinya yang bernama Cuik (DPO) dan Aciak (DPO);

Menimbang, bahwa dari uraian diatas oleh karena adanya niat dari Terdakwa Indra Septiarman panggilan Indra untuk jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk sabu-sabu serta Terdakwa tidak pernah keberatan atau merasa terpaksa membantu Pandi (DPO) untuk menjual sabu-sabu tersebut kepada Cuik (DPO) dan Aciak (DPO), dan Terdakwa juga sudah sempat memakai atau menggunakan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil tersebut dari hasil

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2017/PN Pdp. (Narkotika)



membantu menjualkan sabu yang di dapat dari Pandi (DPO) maka anasir perbuatan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dari perbuatan-perbuatan yang Terdakwa lakukan, telah nyata perbuatan-perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diuraikan di atas adalah termasuk dalam perbuatan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud rumusan unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pokok (*bestandeel delict*) dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum, dan ternyata Terdakwa dalam melakukan perbuatannya menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa, maka jelas apa yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah tanpa hak dan melawan hukum sehingga dengan demikian maka unsur kedua dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana dengan hukuman pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, maka untuk selanjutnya perlu dipertimbangkan secara seksama baik secara yuridis, secara sosiologis, maupun secara filosofis tentang apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut telah memenuhi kriteria ketiga nilai keadilan itu yang selanjutnya terhadap lamanya pidana tersebut akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa dapat dipidana, selain telah terbukti melakukan tindakan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, juga

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2017/PN Pdp. (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan suatu alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana atas perbuatan Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka berdasarkan pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar diberikan keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam hal-hal yang meringankan terhadap diri Terdakwa yang nantinya akan tertuang dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan "Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 136 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan "Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, baik berupa aset dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menentukan barang bukti dirampas untuk negara akan tetapi oleh karena sarana dan prasarana penggunaan barang bukti tersebut belum tersedia dan barang bukti tersebut merupakan barang bukti kejahatan (*corpus delictie*) yang tidak bersifat ekonomis maka Majelis Hakim

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2017/PN Pdp. (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening berklem merah yang dimasukkan dalam plastik bening ukuran sedang warna bening dan diberi segel, 1 (satu) buah bungkus rokok merek Sampoerna Mild ukuran besar; 1 (satu) buah bungkus rokok merek Sampoerna Mild ukuran kecil, 1 (satu) buah kaca pirek yang berisi kertas timah, 1 (satu) helai celana boxer merek Clink Tian warna ungu, 1 (satu) helai celana jeans panjang merek Pevel Premium warna biru dongker, 1 (satu) unit handphone merek I-cherry warna merah hitam, maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut merupakan uang hasil penjualan sabu dan mempunyai nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dikarenakan barang bukti tersebut disita dan di persidangan terbukti uang tersebut milik Terdakwa yang di dapat dari upah bekerja dengan ayahnya maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam silver Nopol BA 3147 FM beserta kunci kontak dikarenakan di persidangan terbukti barang bukti tersebut milik saksi Ronald Aritonang maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Ronald Aritonang selaku pemilik yang sah atas sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu yang di bungkus dengan plastik warna bening dan diberi segel, dikarenakan barang bukti tersebut tidak pernah di hadirkan oleh Penuntut Umum di depan persidangan dan di dalam tanda terima penyerahan barang bukti dari Jaksa Penuntut Umum kepada Panitera Muda Pidana Jaksa Penuntut Umum hanya menyerahkan barang bukti berupa 3 (tiga) paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu yang di bungkus dengan plastik warna bening dan diberi segel, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut terhadap barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang -

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2017/PN Pdp. (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Hukum Acara Pidana terhadap Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas tindak pidana penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak masa depan generasi bangsa;
- Terdakwa melakukan pengulangan tindak pidana (*residivis*);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa masih sangat muda dan diharapkan dapat memperbaiki kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu tindakan balas dendam dari negara melainkan bersifat prefentif, represif, dan edukatif sehingga pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa diharapkan nantinya dapat memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri dikemudian hari, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim putusan yang dijatuhkan di dalam amar putusan di bawah ini adalah tepat dan adil bagi Terdakwa;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Indra Septiarman panggilan Indra terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk sabu-sabu sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2017/PN Pdp. (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening berklek merah yang dimasukkan dalam plastik bening ukuran sedang warna bening dan diberi segel;
- 1 (satu) buah bungkus rokok merek Sampoerna Mild ukuran besar;
- 1 (satu) buah bungkus rokok merek Sampoerna Mild ukuran kecil;
- 1 (satu) buah kaca pirek yang berisi kertas timah;
- 1 (satu) helai celana boxer merek Clink Tian warna ungu;
- 1 (satu) helai celana jeans panjang merek Pevel Premium warna biru dongker;
- 1 (satu) unit Handphone merek I-cherry warna merah hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 4 (empat) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) maka untuk uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dirampas untuk negara sedangkan untuk sisanya uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam silver Nopol BA 3147 FM beserta kunci kontak;

Dikembalikan kepada saksi Ronald Aritonang selaku pemilik yang sah;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang, pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2017, oleh Iche Purnawaty, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mirranthi Maharani, S.H., dan Handika Rahmawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 April 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nilahayati, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Padang Panjang,

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2017/PN Pdp. (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh M. Rikzan Nuari, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa tanpa
dihadiri Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua Sidang,

Mirranthi Maharani, S.H.

Iche Purnawaty, S.H., M.H.

Handika Rahmawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Nilahayati

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2017/PN Pdp. (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)